

[별표 16]

운전면허 행정처분 기준 (제53조제1항)

1. 취소처분기준

일련 번호	위 반 항 목	적용법조 (도로교통법)	배 점	내 용
1	교통사고 야기 도주	제50조	취소	○ 사고발생시 구호조치와 신고의무를 다하지 않았을 때
2	술에취한 상태에서 운전자가 사람을 죽 게하거나 다치게함	제41조	취소	○ 술에 취한 상태의 기준 (혈액 1 밀리리터에 알콜 0.5밀리그램, 호흡 1 리터에 알콜 0.25 밀리그램이상)을 넘어서 운전을 하다가 교통 사고로 사람을 죽게하거나 다치게한 때
3	타인에게 운전 면허 대여(도난, 분실 제 외)	제78조	취소	○ 면허소지자가 유면허자 또는 무허 자에게 면허를 대여하여 운전케 하였 을 때 ○ 면허취득자가 타인의 면허를 대여 받거나 그밖에 부정한 방법으로 입수 한 면허로 운전하였을 때
4	결격사유	제78조	취소	○ 정신병자, 정신미약자, 간 질병자
5	적성검사 미필 또는 불합격(수시적성검사 포함)	제78조	취소	○ 운전면허 종류에 따라 실시하는 정기 적성검사 (수시적성검사)를 미 필하였거나 불합격한 때
6	운전면허 행정처분기 간중 운전행위	제78조	취소	○ 운전면허 행정처분 기간중에 운전 하였을 때
7	출석기일 또는 범칙 금납부기일 경과 불 출석 또는 범칙금을 납부치 아니한 때	제78조	취소	○ 출석기일 또는 범칙금납부기일 익 일부터 1개월(30일)이 경과된 때까지 불출석하거나 범칙금을 납부하지 아 니한 경우
8	허위부정수단으로 면 허취득한 경우	제78조	취소	○ 허위 또는 부정한 수단으로 운전 면허를 받거나 운전면허 효력의 정지 기간중에 면허 증 또는 운전면허증에 같은하는 증명서를 교부받은 사실이 드러난 때
9	교통사고 및 범규위 반 벌점의 초과	제78조	취소	○ 121점 이상의 벌점을 받은 때 ○ 매년 1.1~12.31 까지의 교통사고 및 범규위반의 누산벌점이 120점을 넘을 때
10	행정처분기간중인 자 동차운전(무적차량운 전 포함)	제78조	취소	○ 운행정지처분중에 있는 자동차를 운전(무적차량운전 포함)하였을 때 (고의 과실불문)
11	자동차를 이용하여 범죄행위를 한 때	제78조	취소	○ 국가보안법 및 반공법을 위반한 범죄에 이용되었을 때 ○ 형법을 위반하여 다음 범죄에 이 용한 때 ·살인 및 시체유기에 이용 되었을 때 ·강도, 강간, 방화에 이용 되었을 때 ·유괴불법 감금에 이용되었을 때
12	도로교통법 외에 다	제78조	취소	○ 산림법 제94조와 동시행령 제93조

	른 법령규정에 의하여 취소사유에 해당하는 때			의 규정에 위반하여 산림당국의 고발이 있는 때
--	--------------------------	--	--	---------------------------

2. 운전면허 정지처분 기준

가. 법규위반의 경우

(1) 통고처분 36개항목

일련 번호	위 반 항 목	적용법조 (도로교통법)	배점
1	신호 또는 지시에 따를 의무위반(정지선 위반 포함)	제5조	30이하
2	통행금지 및 제한구역 통행위반	제6조①②③	10이하
3	혼잡완화조치위반	제7조	10이하
4	통행구분위반(중앙선침범)	제12조①②③⑤	30이하
5	차선위반(진로변경금지위반 포함)	제13조	20이하
6	통행우선순서위반	제14조	10이하
7	제한속도위반 가. 20km이하 나. 20km초과 다. 최저속도	제15조③	10이하 30이하 10이하
8	횡단등의 금지위반	제16조	15이하
9	안전거리확보 불이행(급제동 포함)	제17조	10이하
10	진로양보의무 불이행	제18조	10이하
11	앞지르기방법위반	제19조	30이하
12	앞지르기금지위반	제20조	30이하
13	교차로통행방법위반	제22조	10이하
14	직행 및 우회전차의 진행방해	제23조	10이하
15	보행자보호의무 불이행	제24조	30이하
16	긴급자동차에 대한 피양 및 일시정지 위반	제25조③ ④	10이하
17	서행 및 일시정지위반	제27조	10이하
18	정차 및 주차위반	제28조	10이하
19	주차위반	제29조	10이하
20	정차·주차방법 및 시간제한위반	제30조	20이하
21	정차·주차방법위반조치 불이행	제31조	20이하
22	차의 등화점등 또는 조작불이행	제32조	10이하
23	차의 신호조작 불이행	제33조	10이하
24	경음기 불사용 및 사용제한위반	제34조①②	10이하
25	운행상의 안전기준 초과승차 운행상의 안전기준 초과적재	제35조	60이하 20이하 10이하
26	견인제한위반	제36조	10이하
27	색칠 및 표지제한위반	제39조	10이하
28	안전운전의무 불이행 난폭운전	제44조	10이하 20이하
29	운전자 준수사항	제48조 1 2 3 4 5 6 7 8 9	10이하 30이하 30이하 20이하 10이하 10이하 10이하 10이하 10이하

30	교통안전교육 미필	제49조	10이하
31	통행방법위반(고속도로 및 자동차전용도로)	제56조②	20이하
32	횡단등의 금지위반(고속도로 및 자동차 전용도로)	제57조	15이하
33	주·정차금지위반(고속도로 및 자동차 전용도로)	제59조	10이하
34	고속도로 진입위반	제60조	10이하
35	고장등의 경우 조치불이행(고속도로 및 자동차전용)	제61조	10이하
36	운전자 특별 준수사항위반(고속도로 및 자동차전용도로)	제62조	10이하

(2) 즉심회부(형사입건 포함) 9개항목

일련 번호	위 반 항 목	적용법조 (도로교통 법)	배점	내 용
1	철길건널목 통과방법 위반(일단정지 불이 행)	제21조	30이하	○ 철길건널목 일단정지 불이행 ○ 철길건널목 직전에서 일단 정지 하였다가 안전함을 확인한 후 통과 하지 않을 때 ○ 차단기가 내려지려고 할 때 경보 기가 울리고 있는 동안에 건널목에 들어간 때
2	정비불량차의 운전금 지위반	제37조	10이하	○ 도로운송차량법 또는 그에 의하 여 발하는 명령에 의한 장치가 정비 되어 있지 아니한 차량을 운행한 때
3	술에 취한 상태의 기 준을 넘어서 운전한 때(형사입건)술에 취 한 상태의 측정에 불 응한 때(형사입건)	제41조① 제41조②	90이하 90이하	○ 혈액 1 ml에 대하여 0.5mg 또는 호흡 1 L에 대하여 0.25mg이상 음 주하고 운전하였을 때 ○ 경찰관의 술에 취한 상태 측정요 구에 불응하는 경우
4	과로시의 운전금지위 반	제42조	10이하	○ 과로, 질병, 약물의 영향, 기타사 유로 안전한 운전을 하지 못할 상태 로서 자동차를 운전할 때(도로최면, 굴곡운전등 현저한 과로상태)
5	위험방지조치시불응 (고속도로 포함)	제43조 제54조	10이하	○ 경찰관의 운전금지명령 및 필요 한 조치시에 불응하였을 때
6	교통사고 야기시 조 치불이행(형사입건)	제50조①	60이하	○ 즉시(그때, 그자리에서 곧)사상사 를 구호하는 등 조치를 하지 않았으 나 자진하여 신고하였을 때
7	교통사고 발생시 신 고불이행(형사입건)	제50조②	60이하 30이하	○ 교통사고 발생시 사상자를 구호 하는등 필요한 조치는 하였으나 경 찰관(경찰서포함) 에게 신고하지 않 았을 때 ○ 물적피해 교통사고 야기후 도주 (미신고)는 신고불이행에 의거 처리 <신 고 시 한> ○ 소재지 : 3시간 내 경찰관서 고속 도로 ○ 기타지역 : 12시간내 ○ 교통사고 발생시 사상자를 구호 하는등 필요한 조치를 하였으나 소

				정시간을 경과하여 신고하였을 때
8	운전면허증휴대 및 제시의무위반	제77조	10이하	○ 면허증, 면허증에 갈음하는 증명 서를 휴대치 않고 운전 하였을 때 ○ 경찰관의 제시요구에 불응 하였 을 때
9	자동차를 이용하여 범죄행위를 한 때(형 사 입건)	제78조	90이하 60이하	○ 절도 또는 장물운반등 그 정을 알고 운전하였을 때 ○ 기타 형법에 규정된 죄를 범하는 정을 알면서 운전 하였을 때

나. 교통사고야기시의 경우

구 분		별 점	내 용
인적 피해 교통 사고	사망 1 명마다	45	사고발생시부터 72시간내에 사망 한 때
	중상 1 명마다	15	3주이상의 치료를 요하는 의사의 진단이 있는 사고
	경상 1 명마다	6	3주미만 5일이상의 치료를 요하는 의사의 진단 이 있는 사고
	부상신고3명마다	6	5일미만의 치료를 요하는 의사의 진단이 있는 교통사고
물 적 피 해 교 통 사 고	50만원마다	5	정비업소로 허가된 정비공장의 견적에 의함

※ 별점산정기

1. 부상신고 2명이하는 배점하지 아니한다.
2. 차대차 교통사고의 경우는 그 사고발생 원인중 중한위반행위를 한 운전자만 적용한다.
3. 차대사람 교통사고의 경우 쌍방과실인 때에는 운전면허행정처분의 2분의 1을 감경한다.
4. 물적피해액 50만원미만은 산입하지 아니하며 물적피해에 따른 별점은 50점을 넘지 못한다.
5. 교통사고의 피해는 타인의 것에 한한다.
6. 인적피해와 물적피해가 동시에 발생한 때에는 중한것 하나만을 적용한다.
7. 인적피해 교통사고 별점은 이를 합산한다.

3. 처분요령

가. 취소처분기준해당자-사유발생시

나. 정지처분기준 해당자

위기준의 범위안에서 시도지사가 다시 정한 대상과 별점기준에 따라 처분한다.

다. 교통사고야기 운전자

- 1) 교통사고 야기시마다 위 "2의 나"항 "교통사고야기의 경우" 기준에 의하여 처분하되 원인
(법규위반)과 결과(교통사고피해)중 중한것을 적용한다.
- 2) 교통사고를 일으킨 운전자가 법제50조의 조치 또는 신고를 하지 아니한 때는 그 별점과
사고의 원인과 결과중 중한별점을 합산하여 집행한다.

라. 행정처분요령과 일수의 산정

- (1) 교통법규위반 또는 교통사고로 인한 별점이 5점에 이르렀을 때 부터 집행하되 1점을
1일로 계산하여 집행하고, 5점미만은 다음 위반별점과 합산하여 처분한다.
- (2) 교통사고발생원인이 불가항력이거나 피해자의 명백한 과실인 때에는 행정처분을 하지
아니한다.
- (3) 행정처분기산일은 행정처분항목이
 - 가) 통고처분인 때 : 납부기간만료일 다음날부터
 - 나) 즉심회부인 때 : 출석기한일 다음날부터
 - 다) 형사입건인 때 : 면허증을 제시하여 경찰공무원이 이를 보관날로부터 한다.

마. 국제운전면허소지자

국제운전면허소지자가 이 행정처분기준에 해당하는 때에는 해당기간동안 운전을 금지시키

되 면허는 취소하지 아니하고 출국시한이 되면 즉시 면허증을 되돌려주어야 한다.

바. 교통사고야기 도주차량신고 운전자 특혜교통사고 야기도주차량을 신고하여 검거제한 운전자는 45점의 특혜점수를 부여하여 기간에 관계없이 벌점과 상계한다.

사. 무위반운전자 특혜

연간 누산벌점을 계산함에 있어 1개월간(30일) 위반이 없는 기간이 있는 때에는 그 위반이 없는 기간의 회수마다 5점씩의 특혜점수를 부여하여 벌점과 상계한다.

아. 영 제70조의 규정에 의하여 무사고운전자 또는 유공운전자의 표 시장을 받은 사람으로서 교통안전봉사활동에 종사하는 사람(이하 "모범운전자"라 한다)은 법규위반의 경우 정지처분에 한하여 그 처분의 2분의 1을 감경한다.

자. 행정처분의 철회

교통사고(법규위반포함)가 법원에서 무죄판결(검사의 무혐의불기소처분포함)을 받은 때에는 즉시 그 운전면허 행정 처분을 철회한다.